Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Núcleo de Justiça 4.0 - de Saúde da Infância e Juventude

, horário de funcionamento: 07 às 13h e nosso e-mail: nucleo4.0jefmed@tjpe.jus.br, RECIFE - PE - CEP: 53402-362 - F:( )

Processo nº 0039229-51.2023.8.17.8201

REQUERENTE: J. C. T. S.

REQUERIDO(A): ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - PROCURADORIA DO CONTENCIOSO CÍVEL

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E RESSARCIMENTO proposta por **JULIO CESAR TAVARES SOBRAL**, menor, representado por sua genitora, Elisangela Marta Tavares da Silva, contra o **ESTADO DE PERNAMBUCO**.

O menor foi diagnosticado com Epilepsia Focal, em 25.10.2022. Desde então, encontra-se em tratamento para manter uma qualidade de vida dentro da normalidade, necessitando tomar medicação controlada, *Levetiracetam 750mg*, para que isso não venha a prejudicar o desenvolvimento, aprendizado na escola e sua vida adulta, conforme receita e laudo médico acostados aos autos.

A família do menor afirma que não possui condições para custear mensalmente os valores para a compra do fármaco. O medicamento foi solicitado junto à Farmácia do Estado, em janeiro de 2023, com renovação de cadastro a cada seis meses. Porém, desde que foi iniciado o fornecimento, o Estado só cumpriu com 4 (quatro) entregas; nos meses de março, abril e agosto não foram fornecidos os medicamentos, sob a justificativa de não haver a medicação na Farmácia do Estado, conforme e-mail e conversas de WhatsApp anexos, motivo pelo qual, requer a parte autora, através da presente demanda, "*seja o réu compelido a fornecer ao menor o medicamento Levetiracetam 750mg até a comunicação do encerramento do tratamento*".

Com a inicial, juntou documentos.

A antecipação da tutela jurisdicional foi deferida nos termos da decisão interlocutória (ID. 147061163).

Em contestação (ID. 148152445), o ESTADO DE PERNAMBUCO suscitou preliminar de incompetência do juízo/ilegitimidade passiva, pugnando pela remessa do feito à Justiça Federal. No mérito, esclarece que o medicamento objeto da demanda é de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e seu desabastecimento na Farmácia de Pernambuco é imputável, exclusivamente, à União Federal; que eventual situação de desabastecimento ora apontada não corresponde a uma negativa administrativa, de forma que, tão lodo seja regularizado o fornecimento, com o abastecimento da Farmácia, a parte autora será imediatamente contemplada com o fármaco em questão. Destaca que o medicamento LEVETIRACETAM integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do SUS, sendo de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde para tratamento das patologias previstas no

respectivo PCDT, devendo a parte autora estar regularmente inscrita no respectivo programa para seu recebimento. Pugna pela improcedência da demanda, destacando que o reembolso, pelo SUS aos seus usuários, de despesas efetuadas com a prestação de serviços de saúde não é permitida em nenhuma hipótese e que o demandante assumiu o risco de comprar o medicamento por si só, sem obediência às normas aplicáveis aos usuários do Sistema Público de Saúde.

Réplica oferecida, a parte autora rechaça os argumentos da contestação e reitera o pedido formulado na inicial (ID. 150084859).

Através da petição de ID. 154107451, a parte autora requer o *"ressarcimento em dobro dos valores despendidos tendo em vista os transtornos causados pela omissão estatal, que levaram os genitores a comprarem essas medicações em cartões de crédito, gerando reiteradas dívidas."*

Em seguida, atravessou nova petição (ID. 169424480), na qual informa o desmame da medicação objeto da demanda, **reconhecendo a perda do objeto**. No entanto, pugna pelo julgamento do pedido remanescente, qual seja, a restituição dos valores gastos para aquisição do medicamento.

O ESTADO DE PERNAMBUCO (ID. 171690266), ao tempo em que *"concorda com o pedido de desistência (perda do objeto) informado na referida petição com relação ao fornecimento da medicação Levetiracetam devido evolução clínica do paciente"*, pugna pela improcedência do pedido de reembolso, reiterando os termos da contestação (ID. 148152445).

O Ministério Público, considerando a perda do objeto quanto ao fornecimento da medicação, **opinou pela improcedência da ação**, sustentando que não há norma que preveja o ressarcimento de despesas efetuadas por pessoas carentes com medicamentos ou serviços médicos particulares. (ID. 173154336)

Relatei. **Decido**.

Defiro os benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC). Como se sabe, nos termos de expresso mandamento constitucional, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF).

Não há que se falar em ilegitimidade passiva/incompetência do juízo, uma vez que o ordenamento constitucional brasileiro – *no que tange ao direito a saúde* – consagrou a responsabilidade solidária das três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal). Neste sentido, destaco recente precedente do E. TJPE:

> *AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIADADE PASSIVA REJEITADA. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO PELO ESTADO MEMBRO. DIREITO À SAÚDE. EXTENSÃO. MULTA PECUNIÁRIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE DO VALOR COMINADO.1.* **Não há ilegitimidade passiva do Estado para o feito, pois os três entes federativos (União, Estado e Municípios) possuem *responsabilidade solidária para fornecer medicamentos aos cidadãos carentes que deles necessitem (art.196, CF/88), consoante jurisprudência consolidada no STF (RE 855178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, submetido a sistemática da Repercussão Geral)****(...).7. Agravo retido não conhecido e apelo a que se nega provimento (*Apelação /Remessa Necessária 464434-8 0004291-93.2015.8.17.0640 - 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma – TJPE. Julg. 23/03/2017).

O valor da vida humana se sobrepõe a burocracias e interesses econômicos, por ser conditio sine qua non ao gozo de todos os demais direitos humanos, sendo decerto o principal direito fundamental consagrado na Constituição Federal. Sendo assim, o reconhecimento da proteção à saúde como uma obrigação do Estado é um dever que vincula o Poder Público como um todo, devendo a presente situação ser encarada à luz da efetivação do núcleo basilar que qualifica o mínimo existencial.

A ingerência do Poder Judiciário reputa-se necessária, uma vez que visa assegurar o direito público subjetivo à saúde, garantido através de norma programática inscrita na Constituição Federal. Como visto, constitui dever do Poder Público, em qualquer de

suas esferas de atuação, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência constitucional indissociável do direito à vida.

É dever do Estado zelar pela tutela do direito à saúde a todos os cidadãos, sendo oportuno ressaltar que a execução das políticas de saúde é feita pelo Sistema Único de Saúde - SUS, criado pela Lei 8.080/90, cujo art. 2º elucidou que a saúde é um direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício. Nesse sentido, destaca-se a Súmula 18/TJPE, que dispõe: *"É dever do estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial".*

Com efeito, considerando o teor da petição protocolada pela parte autora (ID. 169424480), que informa a evolução clínica do paciente, **suscito, de ofício, e acolho a preliminar de falta de interesse processual para extinguir o presente feito sem resolução do mérito, em face da perda superveniente do objeto no que tange ao pedido de fornecimento da medicação, nos moldes do art. 485, VI do Código de Processo Civil**.

Com relação ao pedido remanescente, *consistente na solicitação de reembolso dos valores despendidos com o não fornecimento do medicamento nos meses de abril, maio e agosto*, mister destacar que a presente demanda foi proposta/distribuída no mês de agosto de 2023. A tutela, por sua vez, foi deferida em outubro de 2023. Logo, não havia qualquer obrigação imposta ao ente requerido em momento anterior a esse período.

Ademais, é cediço que a realização do tratamento na via particular deve ser precedida de ação judicial, com pedido de tutela de urgência, submetendo-se o ressarcimento da despesa ao julgamento de mérito. Logo, a parte autora, mesmo antes da propositura da demanda, assumiu o risco e adquiriu a suas expensas o medicamento, não havendo qualquer previsão legal que imponha, no presente caso, a restituição da quantia paga pelo requerido. Caberia à parte demandante a prova do fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que não é razoável se exigir a produção de prova negativa, ou seja, da *'não prática'* de ato ilícito, motivo pelo qual, **julgo improcedente referido pleito, na forma do art. 487, I, do CPC**.

Considerando a sucumbência do ente demandado, pautando-se no princípio da segurança jurídica e no fato de que os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, evitando-se a imposição de excessos a qualquer das partes, bem como o enriquecimento indevido, condeno-o ao pagamento de pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que faço atento aos parâmetros previstos no art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se principalmente ao trabalho despendido e à baixa complexidade da demanda, especialmente ao fato de não ter sido necessária dilatada instrução processual.

Decisão livre do reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil. P.R.I.

Recife, data da certificação digital.

Nalva Cristina Barbosa Campello Santos
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: NALVA CRISTINA BARBOSA CAMPELLO SANTOS
14/06/2024 14:05:52
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 173485502

24061414055187600000169349532

IMPRIMIR GERAR PDF